

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA
SALON 603

AMIGOS DE TRES PALMAS INC. RAMÓN DIAZ ZAMBRANA Y OTROS DEMANDANTE VS. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRASPORTACION DE PUERTO RICO, OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS, Y OTROS DEMANDADOS	CASO NÚM.: RN2025CV00064 SOBRE: INJUCTION
--	---

MINUTA

Llamado el caso para Vista Evidenciaria comparece el Lcdo. Francisco Timothee Vega, la Lcda. Mónica Timothee Vega, Lcdo. Omar Saadé Yordán en representación de la parte demandante; Amigos de Tres Palmas Inc, Leanne Arcuri y Ramón Diaz Zambrana. Comparece el Lcdo. Fernando Barnes Rosich en representación de Claudio J. Torres Serrano. El Lcdo. Carlos J. Torres Vélez comparece en representación de Alexandra Velázquez Delgado. La Lcda. Viviana Pereira Santiago comparece en representación de la Oficina de Gerencia de Permisos. Está presente la interprete, o traductora, Janeira Isabel Miranda Rodríguez para traducir los procedimientos a la demandante, Leanne Arcuri.

Se juramentó a la intérprete, Janeira Isabel Miranda Rodríguez.

La licenciada Timothee Vega informa su teoría del caso. Pretende presentar a los testigos: Luis Pelatti- Planificador, Perito Agrimensor-Gerardo Serra, José García-perito en riesgos acuáticos, los demandantes; Ramón Zambrana y Leanne Arcuri.

El Planificador, Luis Pelatti, rindió un informe y está en la entrada 31, Identificación 50.

El Agrimensor, Gerardo Serra rindió informe y esta en la entrada 31, Identificación 51. Incluye un plano que está en la entrada 31, Identificación 42.

El Perito, José García rindió informe está en la entrada 31, Identificación 19.

El demandante, Ramón Díaz Zambrana, testigo, no se va a cualificar como perito.

Estima la licenciada Timothee que el tiempo para pasar la prueba con el señor Ramón Díaz Zambrana es aproximadamente tres horas, sería durante la mañana y durante la tarde el contrainterrogatorio.

En cuanto el Agrimensor se estima entre una a hora y media su testimonio.

En cuanto a José García se estima una hora de testimonio.

En cuanto a los demandantes se estiman dos horas cada uno en sus testimonios.

Se informó que las partes no han estipulado ningún documento.

El Tribunal recomienda se altere el orden de la prueba y se presente el testimonio de los demandantes primero, que no van a declarar sobre documentos.

En la tarde escuchar el testimonio de García Pelatti. El próximo día escuchar al agrimensor, y al de rescate y en la tarde al Ingeniero Colón. Las partes no tuvieron reparo, con la salvedad de que se pueda hablar en cuanto a la prueba documental. Se determino que a la 1:30 de la tarde los abogados se reunirán con el Magistrado para determinar en cuanto a si estipula, o no parte de la prueba.

El licenciado Mercado de la Autoridad de Carreteras informa su teoría del caso y en cuanto a que lo que se está ventilando en el caso es sobre la Ley de Permiso dirigida a si el proyecto de la Autoridad de paseo de ciclista y peatonal cumple con los permisos. Argumenta en cuanto a la estipulación de documentos y las razones por la cual no estipulan y que algunos documentos que están certificados estipula la autenticidad.

La licenciada Pereira se une a las expresiones del licenciado Mercado y argumenta en cuanto a la prueba no estipulada.

Se escuchará primero a Ramón Díaz. Se pone bajo las Reglas a Leanne Arcuri. Se juramenta al testigo Ramón Díaz Zambrana. Se decreta un breve receso.

Se reanuda la sesión, están presentes todas las partes y se escuchó el testimonio bajo juramento de Ramón Díaz Zambrana, quién fue interrogado por el licenciado Saadé. **Se utilizó la Identificación 33- de la parte demandante, Acuerdo de co-manejo Reserva Tres Palmas (entrada 31 de SUMAC).**

El licenciado Mercado objeta el documento por pertinencia, se determina no ha lugar. Se marca la Identificación 33 como Exhibit 1.

Se continua con el interrogatorio al señor Díaz. Se muestra la Identificación 23 al 26 (fotos). La Identificación 23 se deja como oferta de prueba. La Identificación 24, 25, 26-fotos se marcan como Exhibit 2 del Demandante. Se muestra la Identificación 52 al 54 distintos videos. Se marcan como Exhibit 3 del Demandante.

Se decreta un receso y se deja al testigo bajos las Reglas del Tribunal.

Se reanuda la sesión a las 10:51 a.m. El Lcdo. Francisco Timothee solicita que su cliente, quién es Demandante sea traída a sala y que no esté bajo las Reglas como testigo. El Tribunal ordena que la Sra. Leanne Arcuri, sea traída a sala.

La licenciada Pereira contrainterroga al Sr. Ramón Díaz. El Licenciado Mercado contrainterroga al señor Díaz Zambrana. La licenciada Mónica Timothee interroga al Sr. Ramón Díaz.

Se escuchó el testimonio bajo juramento de Leanne Arcuri, quién fue interrogada por el Lcdo. Francisco Timothee. Luego la testigo fue contrainterrogada por la licenciada Pereira.

Se decreta receso a las 11:57 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde cuando se reunirán las partes para discutir en cuanto a los documentos a estipular y autenticar. Se continuará con la Vista a las 2:00 de la tarde.

Se reanuda la sesión a las 2:02 de la tarde. Están presentes todas las partes. El Lcdo. Omar Saadé Yordan informó que la Autoridad de Carreteras y la Oficina de Gerencia y Permisos, licenciada Pereira, licenciado Mercado, luego de reunirse acceden a aceptar la autenticidad de los documentos.

El Lcdo. Carlos Torres Vélez indica que los documentos que se están estipulando están en la entrada 62 de la página 3 a la 4. De esas identificaciones ya hay algunas que se atendieron en la mañana.

El licenciado Mercado y las partes solicitan que se deje sin efecto el señalamiento del 11 de febrero de 2026, por compromisos profesionales previos. Se señala continuación de Vista para el 25 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m. Se deja sin efecto el señalamiento del 11 de febrero de 2026. El 25 de febrero de 2026, en la mañana será para prueba de la parte Demandante y la tarde la parte demandada. La Autoridad de Carreteras se allana a que el Tribunal extienda la orden de paralización.

Se llama a testificar al Sr. Luis García Pelatti, quien fue juramentado. El señor García fue interrogado por la Lcda. Mónica Timothee en cuanto a sus cualificaciones. Se muestra la Identificación 50-Curriculum Vita del testigo (12 páginas). Se marca como Exhibit 4 de la parte Demandante. Se solicita se cualifique como perito Planificador, Evaluador de Cumplimiento Reglamentario y economista.

El licenciado Torres argumenta sobre las cualificaciones del testigo y hace referencia Ley 2 del 2012 de Ética Gubernamental, Artículo 4.6, Inciso A y cita la Ley. Argumenta que una restricción en cuanto a un testigo que fungió como funcionario público en la Junta de Planificación y como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Carreteras. El testigo alega que no participó la Sesión de Junta cuando se aprobó este caso.

El Tribunal cualifica al Sr. Luis García Pelatti como perito.

La licenciada Timothee interroga al Sr. Luis García Pelatti.

- Se interroga en cuanto la Identificación 1 Resolución con fecha del 6 de diciembre de 2006 y solicita que se marque como Exhibit 6 de la parte Demandante. Se marca como Exhibit 6.
- Se interroga en cuanto a la Identificación 41-Construction Documents y luego se marcó como Exhibit 7.
- Se interroga en cuanto a la Identificación 20 - Resolución de una enmienda a la consulta con fecha del 23 de octubre de 2008, donde la Autoridad de Carretera le indico que necesitaba cambiar la ruta y expropiar y luego se marcó como Exhibit 8.
- Se interroga en cuanto a la Identificación 39-Nueva ruta propuesta y se marca como Exhibit 9.
- Se interroga en cuanto la identificación 2-carta con fecha 16 de mayo de 2006, y se marca como Exhibit 10.

- Se interrogó en cuanto a la Identificación 40-Planos de construcción preliminares (12 páginas), y se marca como Exhibit 11. (objetada por el licenciado Torres y licenciada Pereira lo que acompaña la carta)

A las 3:39 de la tarde se decreta receso. Se reanuda la Sesión a las 3:41 de la tarde. Están presentes todas las partes.

Se continúa con el interrogatorio directo de la licenciada Timothee al señor García Pelatti.

- Se interrogó en cuanto al Exhibit 10, Exhibit 11- página 3
- Se interrogó en cuanto a la Identificación 5-Certificado de Autoridad de Carreteras del 29 de agosto de 2025 que indica deslinde del 1998, se marcó como Exhibit 12
- Se interrogó en cuanto la Identificación 4-Certificación de deslinde del 13 de marzo de 2000, y se marcó como Exhibit 13
- Se interrogó en cuanto ala Identificación 3-Carta de consulta número 2006-25-0446-JGU-T, y se marcó como Exhibit 14
- Se interrogó con en cuanto a la Identificación 22-Dcomento de Hoja de Sesión acuerdo de la Junta, y se marcó como Exhibit 15
- Se interrogó en cuanto al Exhibit 5—Informe del Perito García, página 27.
- Se interroga en cuanto a la Identificación 6 -Documento de la Autoridad de Carreteras con fecha del 31 de julio de 2024, se marca como Exhibit 16.

Siendo las 5:01 de la tarde se determinar recesar en el caso. Se señala la continuación de Vista Evidenciaria para el 25 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m.

Se deja sin efecto el señalamiento del 11 de febrero de 2026. Ese día se continuará con interrogatorio directo al Perito Pelatti. Luego se escuchará el testimonio del Perito en Rescate y los demás peritos, Ingeniero Colón y señor Serra, se coordinará ese día a qué hora testificarían.

Nota aclaratoria: Se hace constar que se informó en sala que la prueba se encontraba en la entrada 33 y 31 de SUMAC. Al verificar esas entradas no estaba allí. Se verificó todos los anejos incluidos en mociones y se consiguieron en la entrada 62 de SUMAC y ahí fueron marcados.

JUEZ: JOHNNY REYES VILLANUEVA	ALGUACIL: JOSÉ MORALES FIGUEROA
f/POR: f/MAGDALENA SOTO PÉREZ	CERTIFICO: SARAHÍ REYES PÉREZ
SEC. SERV. A SALA	Secretaría Regional
PERADOR DCR: MAGDALENA SOTO PEREZ	FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2026
	TRANSCRITA: 11 DE FEBRERO DE 2026